

<제10장 업무상 재해 등 제04절 출퇴근 재해>

[예상][1][10.04-2]제3자 가해로 인한 출퇴근 재해 시 산재급여와 손해배상의 조정 및 구상 관계

《[문제10.4]

<사례>

A회사에 근무하는 근로자 甲은 2024. 5. 10. 오전 8시경 평소와 같이 본인 소유의 승용차를 운전하여 주거지에서 회사가 위치한 산업단지로 출근하던 중이었다. 甲은 통상적인 출근 경로를 따라 주행하고 있었으며, 교차로에서 신호 대기 후 직진 신호에 따라 출발하려던 차나 신호를 위반하여 과속으로 달려오던 乙의 차량에 들이받히는 사고를 당하였다. 이 사고로 인해 甲은 경추 손상 및 전신 타박상을 입어 전치 8주의 진단을 받고 입원 치료를 받게 되었다. 한편, 乙의 차량은 책임보험만 가입된 상태였으며 乙은 경제적 자력이 없는 상태이다. 甲은 근로복지공단에 요양급여 및 휴업급여를 신청하고자 한다.

(물음2) 만약 甲이 乙로부터 일부 손해배상을 받았거나 乙과의 합의가 이루어진 경우, 근로복지공단이 지급할 산업재해보상보험급여와의 관계 및 조정 원리에 대하여 설명하시오.(25점)》

<문제10.4의 물음2> 제3자 가해로 인한 출퇴근 재해 시 산재급여와 손해배상의 조정 및 구상 관계

I. 문제의 제기

- 사안은 근로자 甲이 제3자인 乙로부터 일부 손해배상을 받았거나 합의를 한 경우, 근로복지공단이 지급해야 할 보험급여와의 관계가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <이중 보전의 금지 원칙에 따른 급여의 지급 제한 범위와 공단이 행사하는 구상권의 법적 성질 및 조정 원리>에 대하여 검토가 필요하다. 이하에서는 관련 법규와 판례의 태도를 바탕으로 산재보험급여와 손해배상의 조정 법리를 분석하고 사안에 적용하여 설명한다.

II. 산재보험급여와 손해배상의 조정 원리

1. 이중 보전의 금지 및 항목별 대비 원칙

(1) 이중 보전 금지의 취지

- "산업재해보상보험법 제80조 제3항"은 수급권자가 동일한 사유로 민법이나 그 밖의 법령에 따라 이 법의 보험급여에 상당하는 금품을 받은 경우, 공단은 그 가액의 한도 내에서 이 법에 따른 보험급여를 지급하지 않는다고 규정한다. 이는 근로자가 동일한 재해로 실제 손해를 초과하는 이득을 얻지 못하게 함으로써 손해전보의 공평을 기하기 위함이다.

(2) 항목별 대비의 원칙

- 산재보험급여와 민사상 손해배상은 그 성격이 일치하는 범위 내에서만 상호 조정된다. "판례"에 따르면 요양급여는 치료비 등 적극적 손해와, 휴업급여 및 장해급여는 일실수입 등 소극적 손해와 대응한다. 따라서 비재산적 손해인 위자료는 산재보험급여 항목에 대응하는 것이 없으므로 위자료를 수령하였다 하더라도 산재보험급여에서 이를 공제할 수 없다.

2. 제3자에 대한 구상권과 급여의 제한

(1) 구상권의 발생 요건

- "산업재해보상보험법 제87조 제1항"에 따라 제3자의 행위에 따른 재해로 보험급여를 지급한 공단은 그 급여의 한도 내에서 수급권자가 제3자에게 가지는 손해배상청구권을 대위한다. 다만, 수급권자가 제3자로부터 이미 손해배상을 받은 경우에는 그 배상액의 한도 내에서 보험급여를 지급하지 않는다.

(2) 선배상과 후배상의 차이

- 근로자가 공단으로부터 급여를 받기 전에 제3자로부터 배상을 먼저 받은 경우에는 급여의 지급 제한 문제가 발생하며, 공단으로부터 급여를 먼저 받은 후에 제3자에게 배상을 청구하는 경우에는 공단의 구상권 행사와 그에 따른 배상액 공제 문제가 발생한다.

III. 사안의 적용

1. 甲이 乙로부터 일부 배상을 받은 경우의 조정

(1) 지급 제한 범위의 산정

- 사안에서 甲이 가해자 乙로부터 치료비나 휴업손해 명목의 배상금을 일부 수령하였다면, 근로복지공단은 산재보험법에 따라 지급해야 할 요양급여 및 휴업급여에서 甲이 수령한 금액 중 해당 항목과 대응하는 가액만큼을 제외하고 지급한다. 이때 乙로부터 받은 돈이 순수한 위자료 명목이라면 공단은 이를 공제하지 않고 보험급여 전액을 지급해야 한다.

(2) 과실상계와의 관계

- 만약 甲에게도 일부 과실이 있어 乙의 배상액이 과실상계된 경우라도, 산재보험급여는 무과실 책임 주의를 따르므로 공단은 과실상계와 상관없이 산정된 급여액에서 실제 수령액만을 공제한다.

2. 甲과 乙 사이의 합의가 이루어진 경우의 효과

(1) 합의의 효력과 공단의 권리

- 甲이 乙과 '향후 일체의 청구를 하지 않겠다'는 취지로 합의하고 배상금을 수령한 경우, 이는 수급권자가 자신의 손해배상청구권을 포기하거나 변제받은 것으로 간주된다. 이 경우 공단은 甲이 수령한 합의금 중 산재급여와 대응하는 성격의 금액 범위 내에서 지급 의무를 면한다.

(2) 공단의 구상권 보호

- 수급권자가 공단의 승인 없이 제3자와 합의하여 구상권 행사를 방해한 경우, 공단은 그 합의로 인하여 구상할 수 없게 된 금액만큼 급여 지급을 거절할 수 있다. 사안에서 乙은 경제적 자력이 없으나 책임보험에 가입되어 있으므로, 甲이 보험사로부터 받은 보상금은 공제의 대상이 된다.

IV. 결론

- 산업재해보상보험 제도는 사회보장적 성격을 가지나, 가해자인 제3자가 존재하는 경우 피해 근로자의 이중 이득을 방지하기 위한 조정 기제를 두고 있다. 사안의 甲이 乙로부터 배상을 받거나 합의를 하였다면, 근로복지공단은 甲이 받은 금품 중 보험급여와 성질상 동일한 항목(치료비, 일실수입 등)에 대해서만 그 가액의 한도 내에서 급여 지급을 제한한다. 만약, 공단이 먼저 급여를 지급했다면 공단은 지급한 금액의 한도 내에서 乙에게 구상권을 행사하게 된다. 결론적으로 甲은 乙로부터 받은 배상액을 초과하는 산재보험급여의 차액분에 대해서는 여전히 공단에 청구할 권리를 가지며, 이를 통해 실질적인 손해를 전보받게 된다.